ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE CON IL CLIENTE E PARTECIPAZIONE IMMOBILIARE

Data di efficacia: _____ | **ID accordo:** BW-AGR-_____

Questa bozza costituisce esclusivamente un accordo quadro. Non è un memorandum d'offerta, accordo di sottoscrizione, atto di proprietà, titolo immobiliare, contratto di intermediazione, parere fiscale o garanzia di reddito. Nessuna partecipazione diventa vincolante finché le Parti non firmano un Allegato specifico e non sono completati tutti i controlli.

1. Parti

Società	**[INSERIRE DENOMINAZIONE LEGALE COMPLETA E FORMA SOCIETARIA]**, operante con il marchio Brickwise / Fractional Real Estate ("Società").
Dati di registrazione	N. registrazione: _____; Giurisdizione: _____; Sede legale: _____.
Indirizzo operativo	370 NE 75th Street, Unit 126, Miami, Florida 33138, Stati Uniti.
Cliente	Nome legale: _____; Data di nascita/costituzione: _____; Indirizzo: _____; E-mail: _____ ("Cliente").

2. Finalità e ambito

2.1 Il presente Accordo disciplina il processo attraverso il quale il Cliente può esaminare opportunità immobiliari nel portale Brickwise, inviare manifestazioni d'interesse non vincolanti, richiedere quote, completare verifiche, finanziare un'operazione approvata, ricevere rendiconti e, ove applicabile, distribuzioni.

2.2 Il portale è uno strumento informativo e operativo. La visualizzazione di proprietà, calcoli, rendimenti, quote, metodi di pagamento o stati non costituisce accettazione, trasferimento del titolo, trust, custodia, deposito o obbligo di distribuire reddito.

2.3 Ogni operazione richiede un **Allegato di Partecipazione Immobiliare** che identifichi proprietà, struttura legale, emittente o proprietario, diritti, prezzo, commissioni, rischi, restrizioni, politica di distribuzione, durata e base normativa applicabile. In caso di conflitto, l'Allegato prevale.

3. Definizioni

Liquidità Disponibile: somme effettivamente ricevute dopo riserve, costi, imposte, debito, commissioni e passività. **Ricavi Lordi**: canoni e altre entrate effettivamente incassate. **Reddito Netto Distribuibile**: Liquidità Disponibile approvata per la distribuzione. **Proiezione**: stima prospettica, non promessa. **Quota**: diritto contrattuale o societario descritto nell'Allegato, non necessariamente proprietà diretta nel titolo immobiliare.

4. Procedura di cooperazione

Fase 1 — Account e identità

Il Cliente crea un account personale, verifica l'e-mail, utilizza una password sicura e completa il profilo. Non può condividere le credenziali né consentire operazioni da parte di terzi.

Fase 2 — KYC, idoneità e origine dei fondi

La Società può richiedere documento d'identità, prova di domicilio, residenza fiscale, titolarità effettiva, controlli sanzioni/PEP, idoneità o accreditamento ove richiesti, prova di titolarità bancaria o wallet e documenti sull'origine dei fondi. Può sospendere, rifiutare o segnalare attività quando previsto dalla legge.

Fase 3 — Analisi della proprietà

Il Cliente esamina ubicazione, condizioni, valutazione, struttura di acquisizione, occupazione, ipotesi di canone, budget, finanziamento, assicurazione, imposte, riserve, commissioni, rischi, durata ed exit. Deve richiedere chiarimenti e consulenza indipendente.

Fase 4 — Modellazione di quote e benefici

Il portale può mostrare valori giornalieri, settimanali, mensili e annuali. Sono rappresentazioni matematiche della stessa proiezione annuale e non implicano maturazione o pagamento quotidiano o settimanale.

Fase 5 — Richiesta di acquisto

Il Cliente invia una richiesta non vincolante indicando proprietà, quote, importo, metodo di pagamento e preferenza di distribuzione. La Società verifica disponibilità, compliance, struttura e limiti. Gli stati “new”, “pending” o “agent review” non sono accettazione.

Fase 6 — Informativa e accettazione

Se l'operazione può procedere, la Società fornisce Allegato e informative. Il Cliente accetta solo firmando l'Allegato e gli eventuali documenti di sottoscrizione, entità, escrow, fiscali o di rischio.

Fase 7 — Finanziamento

Dopo l'accettazione vengono fornite istruzioni bancarie o crypto verificate. Il Cliente controlla beneficiario, token, rete, riferimento e importo. Fondi anticipati, inviati su rete errata o da terzi possono essere rifiutati o ritardati.

Fase 8 — Assegnazione

L'assegnazione avviene solo dopo fondi disponibili, documentazione completa, approvazione compliance e conferma scritta. La partecipazione viene registrata nel registro applicabile.

Fase 9 — Amministrazione

La Società o il gestore indicato cura rendiconti, costi, riserve e distribuzioni. Eventi materiali includono sfitto, riparazioni, sinistri, rifinanziamento, contenzioso, vendita o modifiche normative.

Fase 10 — Uscita o trasferimento

La partecipazione può essere illiquida. Trasferimento, rimborso, riacquisto o vendita sono possibili solo se consentiti dall'Allegato, dalla legge, dalle approvazioni e dalla disponibilità di un acquirente. Nessun mercato secondario o termine di uscita è garantito.

5. Partecipazione e modello finanziario

5.1 La natura legale ed economica della Quota è definita nell'Allegato. Può rappresentare un interesse in una società veicolo, un diritto contrattuale o altro strumento consentito. Salvo atto o previsione espressa, il Cliente non è comproprietario diretto nel titolo e non può occupare, locare, gestire, ipotecare o vincolare l'immobile.

5.2 Le quote sono limitate e possono essere riservate, bloccate, annullate, riprezzate o ritirate prima dell'assegnazione. La Società può rifiutare o ridurre una richiesta, restituendo i fondi non assegnati al netto dei soli costi leciti già comunicati.

6. Ricavi, costi e Reddito Netto Distribuibile

I flussi possono includere canoni incassati, servizi ammessi, assicurazioni e proventi da vendita o rifinanziamento. Prima della distribuzione possono essere dedotti:

- gestione, locazione, pulizia, utenze, manutenzione, riparazioni, lavori, arredi e sicurezza;
- assicurazioni, imposte immobiliari, condominio, permessi, professionisti, banca e pagamenti;
- capitale e interessi del mutuo, riserve del finanziatore, oneri finanziari e cambio;
- commissioni amministrative o di piattaforma indicate nell'Allegato;
- sfitto, insolvenze, rimborsi, chargeback, contenzioso, compliance e riserve prudenti;
- ritenute fiscali o altre detrazioni obbligatorie.

Reddito Netto Distribuibile = Incassi Effettivi − Costi − Debito − Imposte/Ritenute − Commissioni − Riserve

Distribuzione al Cliente = Reddito Netto Distribuibile × Percentuale di Partecipazione Applicabile

Se esistono classi, date, preferenze o diritti differenti, si applica il calcolo dell'Allegato e non una semplice proporzione.

7. Proiezioni giornaliere, settimanali, mensili e annuali

Importo Mensile Illustrato = Importo Annuale ÷ 12
Importo Settimanale Illustrato = Importo Annuale ÷ 52
Importo Giornaliero Illustrato = Importo Annuale ÷ 365

Queste conversioni sono solo illustrative: non sono saldi, interessi, salari, canoni dovuti direttamente o garanzie. I risultati effettivi possono essere inferiori, ritardati, nulli o negativi. Salvo diversa previsione, le distribuzioni sono valutate non più frequentemente di una volta al mese, possono essere trimestrali o trattenute come riserva.

L'apprezzamento e i proventi di vendita sono incerti e separati dal flusso locativo; si realizzano solo se avviene una transazione a un prezzo netto sufficiente.

8. Pagamenti, asset digitali e limiti di custodia

8.1 Il Cliente può finanziare un'operazione approvata con bonifico verificato o asset digitale e rete autorizzati. La Società non richiede chiavi private, seed phrase, password bancarie o accesso remoto.

8.2 Il Cliente sopporta i rischi di rete, indirizzo, exchange, gas e finalità blockchain. Un asset o una rete non supportati possono causare perdita permanente. L'hash prova la trasmissione, non l'assegnazione contrattuale.

8.3 Gli asset possono essere convertiti o valutati secondo l'Allegato. Volatilità, de-peg, congestione, sanzioni, custodia o restrizioni possono ritardare l'accettazione. I rimborsi possono avvenire in valuta fiat e subire costi di rete o conversione comunicati.

8.4 La Società conserva registrazioni separate nella misura richiesta. L'Allegato identifica escrow, custode, società proprietaria, banca, wallet o processore pertinente.

9. Rendicontazione e registri

Il portale può mostrare richieste, quote, valori modellati, istruzioni e stati. La Società si adopera ragionevolmente per aggiornamenti periodici e informazioni fiscali disponibili. In caso di discrepanza prevalgono conferme firmate e registri dell'entità. Il Cliente deve segnalare tempestivamente errori; la Società può correggere errori materiali spiegando le variazioni rilevanti.

10. Imposte e consulenza indipendente

Il Cliente deve ottenere consulenza legale, fiscale, contabile, finanziaria, titoli e immigrazione. Operazioni transfrontaliere possono generare dichiarazioni, ritenute, obblighi su attività estere, successione, trasferimenti, redditi o plusvalenze. La Società non determina il trattamento personale e applica le ritenute obbligatorie.

11. Riconoscimenti del Cliente

- immobili e partecipazioni frazionate sono speculative, illiquide e possono causare perdita parziale o totale;
- performance passate, valutazioni, canoni e rendimenti obiettivo non prevedono il futuro;
- sfitto, inquilini, danni, disastri, assicurazione, finanziamento, tassi, regolazione, imposte, cambio, frode e cyber-eventi possono ridurre reddito e valore;
- il Cliente può sostenere il rischio e non fa affidamento su promesse orali o garanzie non dichiarate;
- nessuna autorità approva il merito dell'investimento solo perché si applica una registrazione o esenzione;
- il Cliente investe solo dopo avere esaminato tutti i documenti specifici.

12. Obblighi e limitazioni della Società

La Società agisce in buona fede nel processo dichiarato, protegge ragionevolmente i dati, mantiene registri, comunica le commissioni materiali note e non presenta proiezioni come garanzie. Non garantisce inquilini, occupazione, valutazione, finanziamento, liquidità, cambio, portale, distribuzioni o restituzione del capitale.

Nei limiti di legge, nessuna Parte risponde di perdite indirette, incidentali, speciali, esemplari o consequenziali. Non sono escluse responsabilità inderogabili, frode, dolo o diritti obbligatori in materia di titoli o consumatori.

13. Durata, sospensione e cessazione

L'Accordo decorre dalla Data di Efficacia fino alla cessazione mediante comunicazione. La Società può sospendere per sospetta frode, sanzioni, dati inesatti, sicurezza, uso improprio, violazione o obbligo legale. La cessazione impedisce nuove richieste ma non annulla partecipazioni esistenti, che proseguono secondo l'Allegato fino al completamento. Pagamenti, riservatezza, registri, imposte, rischi, limiti, controversie e legge applicabile sopravvivono.

14. Privacy, riservatezza e comunicazioni

La Società può trattare dati identificativi, contatti, compliance, transazioni, pagamenti, wallet, imposte e documenti per amministrare il rapporto, prevenire frodi e adempiere alla legge. Può condividerli con consulenti, banche, processori, custodi, gestori, fornitori di identità, autorità e regolatori quando necessario. Le comunicazioni ufficiali possono essere inviate al portale o all'ultimo indirizzo verificato. Il consenso marketing resta separato.

15. Dichiarazioni

Ogni Parte dichiara capacità e autorità. Il Cliente dichiara che i fondi sono leciti, che l'operazione non serve a riciclaggio o evasione, che i documenti sono autentici e che la firma non viola altri obblighi.

16. Legge applicabile e controversie

Si applica la legge della Florida, fatti salvi il diritto federale obbligatorio e le tutele inderogabili della giurisdizione del Cliente. Prima di procedere, le Parti tentano per 30 giorni una soluzione in buona fede o mediazione. **Foro o arbitrato deve essere completato da un avvocato della Florida:** [INSERIRE CLAUSOLA VALIDA]. Nessuna disposizione rinuncia a diritti inderogabili.

17. Disposizioni generali

Accordo, Privacy Policy e Allegati firmati costituiscono l'intesa pertinente. Le modifiche devono essere scritte. Le clausole invalide sono separate nella misura minima. La mancata esecuzione non è rinuncia. Il Cliente non può cedere senza approvazione. Sono ammessi controparti e firme elettroniche. L'italiano si applica a questa versione salvo che i documenti firmati stabiliscano una lingua prevalente.

18. Esecuzione e consenso elettronico

Firmando, ciascuna Parte conferma di avere letto, compreso e accettato volontariamente l'Accordo. Le Parti accettano la forma elettronica e l'uso di firme elettroniche e copie conservate elettronicamente nei limiti consentiti dalla legge.

PER LA SOCIETÀ
[DENOMINAZIONE LEGALE COMPLETA]

Nome del rappresentante autorizzato

Qualifica / Autorità

Firma

Data, ora e fuso orario

CLIENTE

Nome legale completo

Indirizzo di residenza

E-mail

Firma

Data, ora e fuso orario

19. Registro di verifica

ID accordo	BW-AGR-_____
Versione	1.0 — Bozza in attesa di approvazione legale
Timestamp	_____ (UTC)
Hash SHA-256	_____
URL / QR	https://www.brickwise-immo.de/verify/_____

20. Autentica notarile facoltativa

Questa sezione può essere compilata esclusivamente da un notaio autorizzato. Il sigillo societario Brickwise non è un sigillo notarile.
Stato: _____ Contea: _____
Il presente strumento è stato riconosciuto davanti a me il _____ da _____, personalmente noto o identificato mediante _____.

Firma e nome del Notaio

Numero e scadenza commissione

AREA SIGILLO NOTARILE

PRIMA DELL'USO: inserire entità e registrazione; confermare registrazione o esenzione dell'offerta, struttura di detenzione e custodia; approvare commissioni, informative e controversie; preparare l'Allegato; verificare privacy, AML/KYC, imposte, consumatori, sanzioni e requisiti transfrontalieri.